

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

Weserfunken Präzisionsbau GmbH; Nexora Frontbank AG; Vellio Finance GmbH

Anlage K8 - Mitteilung der Vertragsübernahme, Zustimmung und Übergabebestätigung

1 Mitteilung an die Darlehensnehmerin vom 14. Oktober 2022

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien, Österreich. An Herrn Martin Grothe, Geschäftsführer der Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen. Wien, 14. Oktober 2022. Betreff: Wechsel der Darlehensgeberin für NF-WP-221014-01.

Sehr geehrter Herr Grothe, die Auszahlung des vereinbarten Darlehens von 500.000 EUR wurde heute um 10:11 Uhr durch unsere Bank ausgeführt. Im Anschluss ist auf Grundlage der dreiseitigen Übernahmevereinbarung der Eintritt der Vellio Finance GmbH, Radetzkystraße 12, 8010 Graz, Österreich, als neue Darlehensgeberin zum heutigen Tag um 12:30 Uhr vorgesehen. Bitte bewahren Sie dieses Schreiben zusammen mit dem Darlehensvertrag und der von allen Beteiligten zu unterzeichnenden Übernahmevereinbarung auf.

Der Vorgang umfasst neben der Abtretung der Darlehensforderungen die Übernahme aller künftigen Rechte und Pflichten der Darlehensgeberin. Nexora soll ab dem Wirksamkeitszeitpunkt aus dieser Stellung entlassen und durch Vellio ersetzt werden. Vellio wird daher nicht lediglich unsere Zahlungen einziehen. Ihre ausdrückliche Zustimmung zu diesem Austausch ist Bestandteil der dreiseitigen Vereinbarung. Dieses Anschreiben allein ersetzt weder Ihre Erklärung noch die Annahme durch die neue Darlehensgeberin.

Die vereinbarten Konditionen bleiben bestehen: zwölf Prozent Nominalzins jährlich, 18 feste monatliche Zinsperioden zu jeweils 5.000 EUR und Endtilgung am 15. April 2024. Zahlungen nach dem Wechsel richten Sie bitte unter Angabe der unveränderten Darlehenskennung an Vellio auf das Konto AT61 1904 3002 3457 3201. Ihre Ansprechpartnerin ist Nora Wendt, servicing@vellio.example. Eigenständig vor dem Wechsel begründete Ansprüche gegen unsere Bank werden durch die Übernahme nicht erlassen. Bitte senden Sie Ihre unterzeichnete Zustimmung an beide beteiligten Gesellschaften. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

2 Unterzeichnete Empfangs- und Zustimmungserklärung vom 14. Oktober 2022

Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Hüttenstraße 43, 28237 Bremen, Amtsgericht Bremen HRB 38124 HB. An Nexora Frontbank AG, Wien, und Vellio Finance GmbH, Graz. Bremen, 14. Oktober 2022. Darlehen NF-WP-221014-01.

Für die Weserfunken Präzisionsbau GmbH bestätige ich den Erhalt der Mitteilung über den Darlehensgeberwechsel sowie der dreiseitigen Übernahmevereinbarung. Ich stimme dem Eintritt der Vellio Finance GmbH in die gesamte künftige Darlehensgeberstellung mit Wirkung zum 14. Oktober 2022, 12:30 Uhr, ausdrücklich zu. Meine Erklärung bezieht sich nicht lediglich auf eine andere Bankverbindung oder die Beauftragung einer Zahlstelle. Die Nexora Frontbank AG wird für die Zeit ab Wirksamwerden aus ihrer bisherigen Darlehensgeberstellung entlassen und durch Vellio ersetzt.

Die Gesellschaft wird ihre nach diesem Zeitpunkt fälligen Zahlungen an Vellio leisten. Frau Jutta Kröger erhält die Angaben zum Zahlungskonto für die Buchhaltung. Das Darlehenskennzeichen NF-WP-221014-01 soll in den Zahlungsaufträgen unverändert erscheinen, damit die Zuordnung erhalten bleibt. Rückfragen zu Raten, Salden und der späteren Endtilgung werden wir an Frau Nora Wendt richten. Aus dieser organisatorischen Anweisung folgt keine persönliche Zahlungspflicht von Frau Kröger oder mir.

Die Übernahme ändert weder den vereinbarten Zins noch den Tilgungstermin. Ich erkläre keinen Verzicht auf Ansprüche, die durch eigenständiges Verhalten der bisherigen Darlehensgeberin vor dem Wirksamkeitszeitpunkt bereits begründet worden sein sollten. Ebenso enthält diese Erklärung keinen Antrag auf Verlängerung der Laufzeit und keine Vereinbarung einer Anschlussfinanzierung. Die unterschriebene Erklärung ist für beide Darlehensgeberinnen bestimmt; eine Ausfertigung verbleibt bei unseren Vertragsunterlagen. Bitte übermitteln Sie uns nach Vollzug die Bestätigung der Übergabe.

Bremen, 14. Oktober 2022. Für die Weserfunken Präzisionsbau GmbH: Martin Grothe, Geschäftsführer.
Unterschrift: Martin Grothe.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01

3 Übergabebestätigung von Nexora und Vellio vom 14. Oktober 2022

Nexora Frontbank AG, Wien, und Vellio Finance GmbH, Graz. An Weserfunken Präzisionsbau GmbH, Herrn Martin Grothe und Frau Jutta Kröger. 14. Oktober 2022. Übergabe des Darlehens NF-WP-221014-01.

Sehr geehrter Herr Grothe, sehr geehrte Frau Kröger, wir bestätigen den Vollzug des vereinbarten Darlehensgeberwechsels mit Wirkung zum heutigen Tag um 12:30 Uhr. Die von der Darlehensnehmerin abgegebene Zustimmung liegt beiden Gesellschaften vor. Vellio übernimmt ab diesem Zeitpunkt die künftigen Rechte und Pflichten aus dem Darlehen. Die zwischen Nexora und Vellio hierzu vorgenommene Abrechnung ist um 12:31 Uhr erfasst worden. Sie ist keine zusätzliche Auszahlung an Weserfunken und keine bereits erbrachte Zins- oder Tilgungsleistung Ihres Unternehmens.

Die Übergabe umfasst die Vertragsunterlagen, die Zuordnung der Auszahlung und den vereinbarten Ratenplan. Die erste Zinsleistung ist am 15. November 2022, die letzte am 15. April 2024 vorgesehen. Fällt ein Ratentermin nicht auf einen Bankarbeitstag, erfolgt die Zahlung am nächsten Bankarbeitstag ohne Mehrzins. Die Endtilgung von 500.000 EUR bleibt zum 15. April 2024 geschuldet. Vellio führt die Zahlungshistorie mit getrenntem Ausweis von Zinsen und Kapital.

Nexora übernimmt gegenüber Vellio weder eine Rückkaufpflicht für das Darlehen noch eine Ausfallgarantie. Eine bloße Einziehung für Rechnung der bisherigen Darlehensgeberin ist nicht vereinbart. Für die laufende Vertragsabwicklung verwenden Sie bitte servicing@vellio.example und das bereits mitgeteilte Konto der Vellio Finance GmbH. Fragen zu eigenständigen Erklärungen der Nexora vor dem Wechsel können weiterhin an legal@nexora.example gerichtet werden. Der Vollzug enthält keinen Verzicht auf zuvor eigenständig begründete Ansprüche.

Mit freundlichen Grüßen. Für Nexora Frontbank AG: Dr. Falk Neubauer. Für Vellio Finance GmbH: Nora Wendt.